

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2536
จำเอก ศรีสวัสดิ์ สุปินานนท์
นาง ชกเฮียะ แซ่ ตั้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์บรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกการที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของรถยนต์บรรทุกจะต้องร่วมรับผิดชอบผู้กระทำละเมิดจากการขับรถยนต์คันดังกล่าวโดยประมาทด้วย พิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายไม่เป็นการพิพากษานอกเหนือไปจากคำฟ้อง จำเลยที่ 1 มอบรถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้แก่ ช. บุตรจำเลยไปครอบครองใช้สอย จ. ลูกจ้าง ช. ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวโดยประมาทชนกระบือแล้วเลยไปชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่โจทก์ขับสวนมา การละเมิดเกิดจากการกระทำของลูกจ้างบุตรจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ - 6845 กรุงเทพมหานครของจำเลยที่ 1 และในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ด้วยความประมาทเห็นอยู่แล้วว่ามีกระบือตัวหนึ่งกำลังเดินข้ามถนนอยู่และโจทก์กำลังขับรถจักรยานยนต์สวนทางมา ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จะต้องลดความเร็วลงเพื่อให้กระบือตัวนั้นข้ามถนนไปก่อนแต่หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ กลับ

ขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกิดชนกระบือตายคาที่และรถยนต์เสียหลักแล่นไปชน
โจทก์ซึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์สวนทางมาดังกล่าวจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์
บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ - 6845 กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างของจำเลยที่
1 ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 และรถยนต์คันดัง
กล่าวได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 2 ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือ
แทนกันใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหาย 200,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 5 บ - 6845 กรุงเทพมหานคร หากแต่เป็นลูกจ้างของบุคคลผู้
มีชื่ออื่น จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันจึงไม่ต้องรับผิด
ชอบด้วย เหตุละเมิดในคดีนี้มีใช้ความผิดหรือประมาทของผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว
รถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมิใช่เป็นรถของโจทก์ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน 80,000
บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายในเงินจำนวน
นั้นเพียง 25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับข้อเท็จจริงคงรับฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 เป็น
เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ - 6845 กรุงเทพมหานคร ได้มอบ
ให้นายไชยวัฒน์บุตรจำเลยที่ 1 ครอบครองใช้สอย จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย

รถยนต์คันดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 1 ตามวันและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายวินัย ลูกจ้างนายไชยวัฒน์ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวโดยประมาทชนกระบือแล้วเลยไปชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่โจทก์ขับสวนทางมา เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บ และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เสียหายที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เพราะนายไชยวัฒน์ต้องรับผิดชอบร่วมกับนายวินัย จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถต้องรับผิดชอบร่วมกับนายไชยวัฒน์ จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรรมกรรม

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องด้วยว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 5 บ - 6845 กรุงเทพมหานครที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าในกรณีเช่นนี้จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กระทำละเมิดจากการขับรถยนต์คันดังกล่าวโดยประมาทด้วย พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ จึงไม่เป็นการพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์นอกเหนือไปจากคำฟ้องแต่ประการใด แต่การละเมิดเกิดจากการกระทำของลูกจ้างนายไชยวัฒน์บุตรจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นด้วยโดยผล"

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้โจทก์บรรยายฟ้องไว้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกโดยลูกจ้างจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปในการที่จ้างก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มอบรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวให้แก่บุตรจำเลยที่ 1 ไปครอบครองใช้สอยลูกจ้างของบุตรจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ด้วยความประมาทไปชนจนเกิดเหตุ การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของรถยนต์บรรทุกร่วมรับผิดชอบ จึงไม่นอกฟ้อง กรณีนี้ไม่อาจนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 มาปรับใช้ได้ เนื่องจากเหตุเกิดระหว่างรถยนต์บรรทุกกับรถจักรยานยนต์ซึ่งล้วนแต่เป็นยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล และจำเลยที่ 1 เป็นเพียงเจ้าของรถยนต์บรรทุกโดยได้มอบให้บุตรไปครอบครองใช้สอย จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล อีกทั้งเหตุละเมิดเกิดจากลูกจ้างของบุตรจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจปรับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ได้ เพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นนายจ้างของคนขับรถยนต์บรรทุกจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ สุรินทร์ชลพัฒนา